

PAUTA DE FISCALIZACIÓN A OFICIO MIXTO

(completar únicamente aquellas secciones que correspondan a las funciones que efectivamente sirve el oficio inspeccionado y eliminar las que no correspondan)

PREÁMBULO

El objetivo de la inspección por la Fiscalía Judicial se enmarca en lo establecido en los artículos 353 N°2 y 353 bis del Código Orgánico de Tribunales (COT), relativos a la obligación de supervisar la conducta funcionaria del personal de la segunda serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, a fin de promover los procedimientos disciplinarios frente a la detección de faltas, abusos o incorrecciones. Las inspecciones se deben realizar de manera trimestral a cada oficio (artículo 564 del COT).

DATOS GENERALES

Corte de Apelaciones	La Serena
Fiscal Judicial	Miguel Montenegro Rossi
Oficial de Fiscal	Laura Carvajal González
Denominación del Oficio Mixto	Notaría y Conservador
Tipo de oficio mixto (indicar qué funciones sirve)	Segunda Notaría y Conservador de Minas de Ovalle
Ubicación (indicar dirección completa)	Miguel Aguirre N° 328, Ovalle
Fecha de la visita (indicar todos los días que abarcó)	Martes 12 de mayo de 2026
Fecha del informe (fecha en que se confecciona este informe)	02 de junio de 2026
Período a revisar (meses desde la última visita)	Enero, febrero y marzo 2026

I. TITULAR, PERSONAL, ÁMBITO DISCIPLINARIO Y CUMPLIMIENTO DE DERECHOS LABORALES

1. ANTECEDENTES DEL TITULAR

Si está próximo a los 75 años o próximo a cesar en el cargo, verificar que no se estén celebrando contratos de trabajo que causen un gravamen injustificado al sucesor (art. 482 quater COT). Registrar cronológicamente las licencias médicas. Si el titular ha estado ausente por más de 6 meses (continuos o discontinuos) en los últimos 2 años, consignarlo en el cuadro de observaciones.



N°	Nombre	Fecha de Nombramiento	Estado Declaración de Intereses y Patrimonio	Observación
1	Rodrigo Cabrera Albarrán	07 de marzo de 2006.	Declaración actualizada con fecha 30 de marzo de 2026 según Declaración N° 113126.	Se solicita actualizar los roles de avalúos de bienes inmuebles en DIP.

2. ANTECEDENTES DE TITULARES SUPLENTE, SUBROGANTES E INTERINOS

Verificar cumplimiento de requisitos para desempeñar el cargo y estado de caución (art. 473 bis COT). El cálculo de la fianza según nuevos criterios técnicos y económicos entrará en vigor 6 meses después de publicado el reglamento respectivo. Mientras no exista tal decreto, se mantendrá regulada conforme al 473 COT.

N°	Nombre	Calidad	Períodos Servidos	Estado Declaración de Intereses y Patrimonio	Estado de Caución (art. 473 bis)	Observación
1	María Cristina Díaz Hernández	Suplente	02/01/2026 a 02/01/2026	No se realizó la declaración de intereses y patrimonio.		Se ordena ingresar la declaración correspondiente a este permiso en DIP.
2	María Cristina Díaz Hernández	Suplente	05/01/2026 a 09/01/2026	No se realizó la declaración de intereses y patrimonio.		Se ordena ingresar la declaración correspondiente a este permiso en DIP.
3	María Cristina Díaz Hernández	Suplente	12/01/2026 a 16/01/2026	No se realizó la declaración de intereses y patrimonio.		Se ordena ingresar la declaración correspondiente a este permiso en DIP.
4	María Cristina Díaz Hernández	Suplente	19/01/2026 a 19/01/2026	No se realizó la declaración de intereses y patrimonio.		Se ordena ingresar la declaración correspondiente a este permiso en DIP.
5	María Cristina Díaz Hernández	Suplente	17/02/2026 a 20/02/2026	No se realizó la declaración de intereses y patrimonio.		Se ordena ingresar la declaración correspondiente a este permiso en DIP.
6	María Cristina Díaz Hernández	Suplente	23/02/2026 a 27/02/2026	No se realizó la declaración de intereses y patrimonio.		Se ordena ingresar la declaración correspondiente a este permiso en DIP.



7	María Cristina Díaz Hernández	Suplente	11/03/2026 a 12/03/2026	No se realizó la declaración de intereses y patrimonio.		Se ordena ingresar la declaración correspondiente a este permiso en DIP.
---	-------------------------------	----------	-------------------------	---	--	--

3. DOTACIÓN EFECTIVA DEL PERSONAL DEL OFICIO

Cotejar la nómina de personal (pública en el sitio web del oficio) con las declaraciones de parentesco a fin de verificar que no existan vínculos prohibidos por el art. 479 COT (cónyuge, conviviente civil, parientes hasta 3er grado de consanguinidad y 2° de afinidad, ni descendientes de funcionarios del Primer Escalafón del Poder Judicial o de la Dirección Nacional del Servicio Civil).

N°	Nombre	Cargo	Situación Contractual	Sanciones / Observación
1	Aliro Raúl Díaz Carvajal	Funcionario de Conservador de Minas	Contrato indefinido desde 01 enero 2011.	En febrero de 2026 deja de cotizar en Isapre Colmena, desde marzo sus cotizaciones de salud se pagan a Fonasa. Se exhibe carta de desafiliación.
2	Genara del Carmen Pizarro Guerrero	Funcionaria de Notaría	Contrato indefinido desde 01 junio 1981.	Desde el año 2022 se encuentra pensionada.
3	Mariana Bernardita Bolvarán Ibacache	Funcionaria de Notaría	Contrato indefinido desde 10 enero 2011.	Desde el año 2024 se encuentra pensionada. Trabaja media jornada por mutuo acuerdo.
4	Jennifer Carolina Lorca López	Funcionaria de Notaría	Contrato indefinido desde 01 junio 2020.	
5	Corey Daianne Tapia Rojas	Funcionaria de Notaría	Contrato indefinido desde 01 septiembre 2020.	
6	Carla Eleonora Gutiérrez Vargas	Funcionaria de Notaría	Contrato indefinido desde 26 marzo 2021.	
7	Vanessa Fabiola Muñoz Cortés	Funcionaria de Notaría	Contrato indefinido desde 24 agosto 2021.	
8	Francisca belén Solís Moya	Funcionaria de Notaría	Contrato indefinido desde 18 junio 2024.	
8	Deysy Elizabeth Campo Castillo	Aseo	Contrato indefinido desde 18 octubre 2022.	

4. SANCIONES DISCIPLINARIAS



Revisar los antecedentes del titular en la Corte de Apelaciones respectiva y los que cuente la Fiscalía Judicial.

Ítem	SÍ	NO	Observaciones
4.1. Existencia de procesos disciplinarios en curso respecto del titular (titular, subrogante y suplentes)		X	
4.2. Existencia de sanciones firmes aplicadas durante el presente y el año anterior y su cumplimiento		X	
4.3. Cumplimiento de otras medidas ordenadas por la Corte de Apelaciones (en caso de existir)		X	
Otras observaciones sobre este ámbito	No existen medidas disciplinarias según la hoja de vida funcionaria proporcionada por la CAPJ La Serena.		

5. CUMPLIMIENTO DE DERECHOS LABORALES DEL PERSONAL

Requerir certificados del sistema PREVIRED, contratos de trabajo y anexos de contrato de todo el personal. Verificar la existencia de juicios laborales y de cobranza oficiando a los tribunales competentes (art. 423 del Código del Trabajo).

Ítem	SÍ	NO	Observaciones
5.1. Existe facilidad para acceder a la revisión del estado de pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales	X		
5.2. Pago de remuneraciones se encuentra al día	X		
5.3. Cotizaciones previsionales se encuentran declaradas y pagadas dentro de plazo	X		
5.4. Cotizaciones de salud se encuentran declaradas y	X		



pagadas dentro de plazo			
5.5. Existencia de juicios laborales y de cobranza laboral y previsional en tramitación en contra del titular (excluir procedimientos por acoso laboral y sexual)		X	
5.6. Existencia de sentencias laborales condenatorias firmes en contra del titular durante el año actual y anterior (excluir procedimientos por acoso laboral y sexual)		X	
Otras observaciones sobre este ámbito	Revisados los certificados del sistema Previred, junto con los contratos de trabajo y anexos respectivos de los trabajadores de la Notaria y Conservador, las cotizaciones se encuentran pagadas dentro del plazo, pero hay un error en las liquidaciones de sueldo de Genara Pizarro Guerrero, ya que desde el 01 de febrero de 2025 se modificó su sueldo base, lo que no ha sido reflejado en las liquidaciones desde esa fecha hasta ahora. Se solicita modificar a futuro las liquidaciones de sueldo.		



II. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VINCULACIÓN CON EL USUARIO

Recorrer todas las dependencias del oficio. Verificar condiciones de espera, servicios higiénicos, avisos obligatorios, espacios de trabajo y lugares de resguardo de documentos.

Ítem	Describir
1.1. Situación del inmueble (Propio, arrendado u otro; especificar contrato vigente)	Inmueble de dos pisos. Contrato de arrendamiento con opción de compra entre Banco de Chile e Inmobiliaria e Inversiones Río Grande Ltda., de fecha 17 de octubre de 2016, vigente. Contrato de subarrendamiento entre Inmobiliaria e Inversiones Río Grande Ltda. y Rodrigo Cabrera Albarrán de fecha 01 de enero de 2022, vigente.
1.2. Condiciones de conservación y seguridad (caja fuerte o bóveda ignífuga, extintores con certificación de carga vigente, plan de emergencia)	Extintores con certificación de carga vigente hasta abril 2027, uno en el primer piso sección notaría y otro en el segundo piso sección conservador. Existen 2 bóvedas, una en el primer piso sección Notaría y otra en el segundo piso sección Conservador de Minas. Dentro de la bóveda del primer piso se encuentra además una caja fuerte en buenas condiciones. El notario informa que existe un plan de emergencia en caso de incendio, el cual es requerido para que lo presente, sin haberlo hecho aún.
1.3. Idoneidad de espacios para atención y espera de usuarios. Verificar existencia de terminales o computadores disponibles para consulta gratuita in situ de repertorios, registros y archivos electrónicos	Edificio de dos pisos, funcionando en el primer piso la Notaría y en el segundo piso el Conservador de Minas. Existen espacios amplios para atención y espera de usuarios en ambos pisos. Se cuenta con un computador disponible para consultas gratuitas in situ para usuarios, donde son apoyados por un funcionario en caso de requerirlo.
1.4. Accesos y servicios higiénicos para personas en situación de discapacidad	Existe dos baños amplios, en buenas condiciones, en el primer piso, los que pueden ser usados por personas con discapacidad, si lo requieren.
1.5. Atención preferente para grupos de riesgo (personas mayores, embarazadas u otros)	No existe un aviso de atención preferencial a la entrada de la notaría. Por lo que se dispone que se debe colocar ese aviso a la brevedad, ya que tampoco tienen números de atención o tótem, y así no se respeta la atención preferente para grupos de riesgo. Los usuarios con atención preferente que requieren solicitar documentos en el Conservador, segundo piso, son atendidos y realizan todo el trámite en el primer piso.
1.6. Orden e higiene general de las dependencias	La notaría presenta orden e higiene en sus dependencias, sus espacios están bien mantenidos y son amplios.
1.7. Condiciones materiales bajo las que prestan servicios el personal (puestos de trabajo, cocina, baños)	Cada uno de los funcionarios cuenta con su computador, se tienen 11 computadores con conexión a internet, 8 impresoras, 4 escáner y 3 fotocopadoras multifuncionales. La cocina es pequeña y cuenta con 1 microondas, un horno eléctrico, un hervidor y un mueble para guardar cosas. Desde las 14:00 a las 15:00 horas, se cierra la Notaría para que los funcionarios vayan a almorzar. Existen 4 baños, 3 en el primer piso, uno de uso exclusivo para el notario y los otros 2 para trabajadores o personas en situación de discapacidad. En el segundo piso existe un baño para trabajadores. Todos son amplios y se encuentran ordenados e higiénicos.
1.8. Publicación de aranceles en cartel físico y sitio web	Existe publicación de aranceles en cartel físico a la vista del público y en sitio web.



1.9 Disponibilidad de sitio web con toda la información exigida por la ley actualizada. Debe contener: nómina de personal con remuneraciones; últimos tres informes de fiscalización; balances anuales; declaraciones de patrimonio e intereses	Sitio web no contiene nómina del personal ni sus remuneraciones, por lo que se solicita actualizar la página web. Posteriormente se cumplió, pero no se incluyó a las trabajadoras, doña Mariana Bolvarán Ibacache y doña Deysy Campos Castillo. No existiendo información de remuneraciones del personal ingresado, por lo que se solicita llevar un respaldo de declaraciones de voluntad de los trabajadores que no deseen que sus remuneraciones aparezcan en la página web. No existe declaración de patrimonio e intereses en la página web, por lo que debe ingresarla. En cuanto a los tres últimos informes de fiscalización y balances anuales, no aplica, ya que este informe es el primero y solo se refiere al trimestre enero, febrero y marzo de 2026.
1.10. Información visible sobre canales y horario de atención de público. Verificar comunicación formal y previa a la Fiscalía Judicial sobre el horario vigente y sus modificaciones (art. 475 COT). Solicitar respaldo del correo enviado a la Fiscalía.	Existe información visible de horarios de atención de público de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y en la tarde de 15:00 a 17:00 horas. No consta que se haya enviado algún correo electrónico a esta Fiscalía Judicial comunicando el horario indicado.
1.11. Existencia de libro físico de reclamos u otra modalidad similar y tramitación que se otorga a los que se ingresan	Existe libro físico de reclamo y felicitaciones. El día 13 de febrero del presente año, felicitaron a una funcionaria. Es todo lo que se ha ingresado en ese libro durante el primer trimestre del presente año.
1.12. Señalética diferenciada para las distintas funciones del oficio (notarial, conservatoria, archivero), a fin de facilitar la orientación del usuario	Existe señalética diferenciada, se encuentran bien señalizadas las secciones de la Notaría y Conservador de Minas, lo que facilita y ayuda al usuario.
1.13. Exhibición de cuadros informativos exigidos por el art. 3° LRCBR (comunidades de jurisdicción, tarifas y Fiscal Judicial fiscalizador)	Se exhiben cuadros informativos de aranceles vigentes, tanto en Notaría como en Conservador. Respecto al Fiscal Judicial fiscalizador, se tiene el cuadro informativo, pero con el Fiscal Judicial equivocado. Se solicita su modificación y colocar un cuadro informando con el actual Fiscal Judicial fiscalizador y las comunas de la jurisdicción.
1.14. Requerimientos del SERNAC: ¿Ha recibido el oficio requerimientos del SERNAC? ¿Coinciden con denuncias en el canal de la Fiscalía? Verificar reporte de consultas y reclamos del canal del sitio web, evaluando tiempo y calidad de respuesta.	No han recibido oficios de requerimientos del SERNAC. Revisando la página de la fiscalía judicial, en la sección del canal de denuncia, no existen denuncias realizadas hacia esta notaría y conservador de minas.
1.15. Libro especial de visitas de inspección (art. 553 inciso final COT)	Se lleva un libro de visitas. El día 16 de enero de 2026 se registra la visita realizada por la Jueza doña María Alejandra Ríos Teillier, del Primer Juzgado de Letras de Ovalle, respecto del quinto bimestre de 2025.



Otras observaciones sobre este ámbito	Se espera por esta Fiscalía Judicial la recepción del plan de emergencia, para su revisión.
---------------------------------------	---

III. FUNCIÓN NOTARIAL

1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DIGITALES Y DE TRANSPARENCIA

Ítem	SÍ	NO	Observaciones
1.1. Disponibilidad de medios electrónicos para transmisión, comunicación y recepción de documentación digital	X		Existe un correo electrónico y se está implementando la página web de la notaría, para la recepción de documentación digital
1.2. Existencia de respaldo digital de repertorios, índices y otros libros mediante repositorio digital (art. 409 ter COT)	X		Se está implementando y respaldando con sistema APPA, que es una plataforma tecnológica que permite conexión en línea y tramitación sin papel.
1.3. Existencia de sistemas electrónicos de archivo de respaldos digitales de documentos extendidos o protocolizados	X		Se está implementando y respaldando con sistema APPA.
1.4. Disponibilidad de correo y firma electrónica avanzada vigente (FEA)	X		Firma electrónica avanzada desde hace unos 5 años.
1.5. Cumplimiento de informe trimestral de aranceles al Ministerio de Justicia y DD.HH. (art. 401 bis N° 8 COT)		X	No aplica en este informe, ya que este informe corresponde al trimestre enero, febrero y marzo de 2026
1.6. Verificación de la capacidad de transmitir copias electrónicas y existencia de protocolos de respaldo que garanticen integridad de datos frente a fallas técnicas	X		Sí, existe dicha capacidad y protocolos de respaldo.
1.7. Remisión electrónica oportuna de títulos al Conservador (art. 401 N°12 COT). [Exigible desde el 2 de abril de 2026]		X	No aplica en este informe, ya que este Informe corresponde al trimestre enero, febrero y marzo de 2026.
Otras observaciones sobre este ámbito	Sin otras observaciones.		



2. REVISIÓN Y EXAMEN DE REPOSITORIOS NOTARIALES

Inspección visual de todos los libros. Verificar orden, compaginación e inutilización de fojas en soporte material o digital. Examinar con especial atención las escrituras sin autorizar o con firmas faltantes. En escrituras de adjudicación de inmuebles en remates, verificar que el adjudicatario no esté en el registro de deudores de pensiones de alimentos (art. 29 Ley 21.389). Debe poner especial atención a las señales de riesgo a detectar, entre ellas: (a) saltos en la correlación numérica de repertorios; (b) diferencias de contenido entre el soporte papel y el respaldo digital; (c) demoras inusuales en la autorización de escrituras. Consignar si se detectó alguna de estas señales en el apartado de observaciones.

Ítem	1ª Anotación del Período	Última Anotación del Período	Observaciones
2.1. Libro de protocolo (art. 429 COT)	Fojas 02 Repertorio N° 1 (02/01/26)	Fojas 909 Repertorio N° 643 (31/03/26)	
2.2. Libro de repertorio de escrituras públicas y documentos protocolizados (art. 430 COT)	Folio 78 vuelta Repertorio N° 1 (02/01/26)	Folio 2 vuelta Repertorio N° 643 (31/03/26)	
2.3. Libros índice público y privado (art. 431 COT)	Foja 2 Repertorio N° 1 (02/01/26)	Fojas 909 Repertorio N° 643 (31/03/26)	
2.4. Libro repertorio de vehículos motorizados	Folio 57 vuelta Repertorio N° 01 (02/01/26)	Folio 62 Repertorio N° 182 (31/03/26)	
2.5. Libro de instrucciones al notario y custodia de documentos acompañados	Letra H, Repertorio N° 55 (09/01/26)	Letra P, Repertorio N° 628 (30/03/26)	
2.6. Libro de no donantes de órganos	Oficio N° 02-2026 (05/02/2026)		Existe solo un certificado de no donante, durante el primer trimestre del presente año.



Se mantiene al día y ordenado (SÍ/NO)		Observaciones	
2.7. Registro de remisión a Archivero Judicial (art. 433 COT)	Sí		Enviado el segundo bimestre del 2025 con fecha 07 de mayo de 2026.

IV. FUNCIÓN CONSERVATORIA	
Otras observaciones sobre este ámbito	Sin otras observaciones.

1. CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5° BIS DE LA LEY DEL REGISTRO CONSERVATORIO DE BIENES RAÍCES

Para llevar a cabo esta revisión, se debe acceder a la plataforma que disponga el conservador. Resulta de especial relevancia indagar que, en caso de poder hacer requerimientos de inscripciones tanto de manera electrónica como de forma presencial, exista la forma de resguardar que quede un adecuado registro del momento del ingreso de cada una.

Ítem	SÍ	NO	Observaciones
1.1. Disponibilidad de medios electrónicos para transmisión, comunicación y recepción de documentación digital	X		Solo mediante correo electrónico.
1.2. Existencia de respaldo digital de los registros, índices, repertorios u otros libros. [Una vez transcurridos 6 meses desde la publicación del reglamento respectivo, será obligatorio el respaldo digital en el formato técnico que se determine.]		X	Se está implementando el respaldo digital, ocupando el sistema APPA.
1.3. Existencia de sistemas electrónicos para el respaldo digital de inscripciones efectuadas, que garantice seguridad, integridad y disponibilidad de la información		X	Sólo se trabaja con el sistema APPA.
1.4. Disponibilidad de sitio web con toda la información exigida por la ley, actualizada: (a) nómina de personal con remuneraciones; (b) últimos tres informes de fiscalización; (c) balances anuales; (d) declaraciones de patrimonio e intereses.		X	Sitio web no contiene nómina del personal ni sus remuneraciones, por lo que se solicita actualizar la página web. Posteriormente se cumplió, pero no se incluyó a las trabajadoras, doña Mariana Bolvarán Ibacache y doña Deysy Campos Castillo. No existiendo información de remuneraciones del personal ingresado, por lo que se solicita



			llevar un respaldo de declaraciones de voluntad de los trabajadores que no deseen que sus remuneraciones aparezcan en la página web. No existe declaración de patrimonio e intereses en la página web, por lo que se debe ingresarla. En cuanto a los tres últimos informes de fiscalización y balances anuales, no aplica, ya que este informe es el primero y solo se refiere al trimestre enero, febrero y marzo de 2026.
1.5. Disponibilidad y correcto funcionamiento de sitio web para consultar índices de registros, inscripciones, y requerir nuevas inscripciones o anotaciones		X	Se está trabajando en la implementación en el sitio web.
1.6. Capacidad de enviar copias electrónicas a otros conservadores o notarios, y existencia de protocolos de respaldo periódico que garanticen integridad de datos frente a fallas técnicas.	X		Si se requiere enviar copias electrónicas, se realizan a través de correo electrónico.
1.7. Inventario anual circunstanciado: ¿Se remitió copia física y digital del inventario de registros a la Corte y a la Fiscalía dentro de los primeros 15 días de enero? (art. 4 LRCBR) [Exigible desde el 2 de abril de 2026]		X	No aplica en este informe, ya que este informe corresponde al trimestre enero, febrero y marzo de 2026
Otras observaciones sobre este ámbito	Sin otras observaciones.		

2. REVISIÓN Y EXAMEN DE REGISTROS CONSERVATORIOS

Inspección visual de todos los registros. Observar orden, registro, compaginación, inicio y cierre de los documentos y libros. Examinar aleatoriamente a lo menos 15 inscripciones, consignando cualquier anomalía. Generar observación ante inscripción de transferencias de dominio con vendedor inscrito en registro de deudores de pensiones de alimentos sin acreditar el pago. Consignar ante inscripción de actos con prohibiciones u otros derechos del SERVIU. Debe poner especial atención a las señales de riesgo: (a) saltos en la correlación numérica de repertorios; (b) diferencias de contenido entre el soporte papel y el respaldo digital; (c) demoras inusuales. Consignar si se detectó alguna de estas señales en el apartado de observaciones.

Ítem	1ª Anotación del Período	Última Anotación del Período	Observaciones
2.1. Libro de repertorio	Folio 34 Repert. N° 1 (06/01/26)	Folio 37 Repert. N° 130 (30/03/26)	



2.2. Registro de propiedad	Foja 1 vuelta N° 1 año 2026 (06/01/26)	Foja 78 N° 36 año 2026 (23/03/26)	
2.3. Registro de hipotecas y gravámenes	Foja 1 vuelta N° 1 (17/02/26)		Se registró sólo un contrato de arrendamiento.
2.4. Registro de prohibiciones e interdicciones	Foja 1 N° 1 (12/02/26)		Se registró sólo una inscripción.
2.5. Registro de comercio			No aplica.
2.6. Registro de aguas			No aplica.
2.7a. Registro de minas – Descubrimiento	Foja 1 vuelta N° 1 (06/01/26)	Foja 116 N° 71 (30/03/26).	
2.7b. Registro de minas – Propiedad	Foja 1 vuelta N° 1 (06/01/26)	Foja 78 N° 36 (23/03/26)	
Se mantiene al día y ordenado (SÍ/NO)		Observaciones	
2.8. Archivo de planos (art. 39 inc. 2° LRCBR)	No		No aplica en este informe por ser Conservador de Minas.
2.9. Negativas de inscripciones fundadas y plasmadas en forma prescrita por el art. 13 LRCBR.	No		No aplica en este informe por ser Conservador de Minas.
2.10. Contenido mínimo de inscripciones: RUN/pasaporte, estado civil, rol de avalúo, indicación de tierras indígenas o bien familiar (Art. 5° bis LRCBR)	No		No aplica en este informe por ser Conservador de Minas.
2.11. Digitalización de planos: archivos digitalizados para consulta; solo se otorgan copias digitales (art. 39 LRCBR)	No		No aplica en este informe por ser Conservador de Minas.
Otras observaciones sobre este ámbito	No hay otras observaciones.		

V. FUNCIÓN ARCHIVERO

Esta sección se completa únicamente cuando el oficio mixto comprende también el rol de Archivero Judicial. En ese caso, se verificarán las obligaciones propias del cargo.

1. CUSTODIA Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO (art. 455 COT)

Ítem	SÍ	NO	Observaciones
------	----	----	---------------



1.1. Correcta custodia de expedientes afinados de juzgados de letras, CA y CS según corresponda (art. 455 N°1 letra a) COT)			No aplica.
1.2. Correcta custodia de procesos afinados ante jueces árbitros (art. 455 N°1 letra b) COT)			No aplica.
1.3. Correcta custodia de libros copiadores de sentencias (art. 455 N°1 letra c) COT)			No aplica.
1.4. Correcta custodia de protocolos de escrituras públicas del territorio jurisdiccional (art. 455 N°1 letra d) COT)			No aplica.
1.5. Expedientes criminales: remisión al archivero dentro de los 3 meses desde que se disponga su archivo (art. 455 N°1 letra a) inc. 2° COT)			No aplica.
1.6. Orden y arreglo conveniente de procesos, libros de sentencias, protocolos y demás papeles, conforme a las instrucciones de la Corte o juzgado respectivo (art. 455 N°2 COT)			No aplica.
1.7. Existencia de índice actualizado de los fondos documentales bajo custodia, en soporte físico y digital			No aplica.
1.8. Respaldo digital de los fondos documentales bajo custodia			No aplica.
Otras observaciones sobre este ámbito	No aplica por no ser Archivero		

2. FUNCIÓN DE MINISTRO DE FE

Ítem	SÍ	NO	Observaciones
2.1. Los testimonios y certificados se otorgan conforme a derecho (art. 456 inc. 1° COT)			No aplica.
2.2. Las notas marginales en escrituras públicas se ponen a petición de parte y conforme a derecho (art. 456 inc. 1° COT)			No aplica.
2.3. Las copias autorizadas de escrituras contenidas en protocolos se otorgan en los casos en que el notario original habría podido darlas (art. 456			No aplica.



inc. 2° COT)			
--------------	--	--	--

VI. ASPECTOS ECONÓMICOS, ARANCELARIOS Y FINANCIEROS			
Otras observaciones sobre este ámbito		No aplica por no ser archivero.	

Efectuar revisión aleatoria representativa de boletas asociadas a: protocolos notariales, inscripciones conservatorias y copias de documentos en su función de archivero. Indagar sobre reclamos presentados ante el propio oficio.

Ítem	SÍ	NO	Observaciones
6.1. Existen reclamos por cobros de aranceles no ajustados a los establecidos		X	
6.3. Existencia de anomalías detectadas en cobros de aranceles: revisión aleatoria de trámites		X	
6.4. Informe a la Unidad de Análisis Financiero efectuado en tiempo y forma (art. 3 Ley 19.913)	X		Los informes se envían dos veces al año. El último informe se envió con fecha 15 de enero de 2026, corresponde al segundo semestre de 2025, con el Certificado de Cumplimiento ROE respectivo.
6.5. Se encuentra designado un funcionario responsable del relacionamiento con la U.A.F.	X		La funcionaria Jennifer Carolina Lorca López es responsable del relacionamiento con la U. A. F.
6.6. Titular se encuentra afecto a auditoría anual (art. 482 ter COT)		X	No aplica por ahora.
6.7. La auditoría anual contiene observaciones no subsanadas por el titular		X	No aplica por ahora.
6.8. Verificación de auditoría extraordinaria: ¿Se han cumplido 5 años sin auditoría? ¿Existe cese de funciones del antecesor que amerite auditoría extraordinaria?		X	No aplica por ahora.
Otras observaciones sobre este ámbito	No hay otras observaciones.		

VII. CLIMA LABORAL

En este capítulo, se sugiere disponer de un espacio abierto para entrevistas, a fin de conocer si existen situaciones que den cuenta de problemas de clima laboral y relaciones interpersonales al interior del oficio. Se insta a informar a todos los miembros del oficio la disponibilidad para ser oídos, como también que dicha instancia se dispondrá de forma que garantice la confidencialidad en caso de que el interesado lo requiera.



Ítem	SÍ	NO	Observaciones
7.1. Se da cuenta de malos tratos y/o tratos discriminatorios		X	
7.2. Se da cuenta de situaciones que configuren acoso laboral		X	
7.3. Se da cuenta de situaciones que configuren acoso sexual		X	
7.4. Existencia de sanciones disciplinarias firmes durante el año actual y anterior por situaciones relativas a maltrato y/o acoso laboral y sexual		X	
7.5. Existencia de juicios laborales en curso en contra del titular por situaciones de acoso laboral y sexual		X	
7.6. Existencia de sentencias laborales firmes en contra del titular durante el año actual y anterior por situaciones de acoso laboral y/o sexual		X	
Otras observaciones sobre este ámbito	Se conversa con algunos trabajadores de la notaría y nos indican que no hay malos tratos, ni tratos discriminatorios, y tampoco existen situaciones que configuren acoso laboral ni acoso sexual.		

VIII. OBSERVACIONES GENERALES

1. BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 1) A contar del 06 de enero de 2026, la notaría cuenta con un sistema de verificación de identidad, a través de la plataforma “Autentia”, donde se puede corroborar la identidad de cada uno de los comparecientes.
2. MALAS PRÁCTICAS DETECTADAS 1) Se solicita modificar a futuro las liquidaciones de sueldo, a la trabajadora Genara Pizarro Guerrero, debido a que desde el 01 de febrero de 2025 se modificó su sueldo base, lo que no ha sido reflejado en las liquidaciones de sueldo desde esa fecha hasta ahora.



3. ÁMBITOS QUE DEBEN SER CORREGIDOS POR EL TITULAR DEL OFICIO MIXTO

- 1) Se solicita ingresar en la DIP, sección Contratos y Otras Fuentes, otras fuentes de conflicto de intereses: el contrato de arriendo con opción de compra y el contrato de subarrendamiento.
- 2) Se solicita ingresar la nómina de funcionarios a página web de notaría, con sus remuneraciones o declaración de voluntad que indique que no permiten incluir esa información.
- 3) Se ordena incorporar la Declaración de Intereses y Patrimonio a la página web de notaria.
- 4) Se ordena modificar las liquidaciones de sueldo de la trabajadora doña Genara Pizarro Guerrero, debido a que desde el 01 de febrero de 2025 se modificó su sueldo base, lo que no ha sido reflejado en las liquidaciones de sueldo.
- 5) Se ordena para la próxima visita de fiscalización, se tenga el plan de emergencia a la vista, para su revisión.
- 6) Se ordena colocar el aviso de atención preferencial en un lugar visible, a la brevedad, ya que tampoco tienen números de atención o tótem, y así se pueda respetar la atención preferente para grupos de riesgo.
- 7) Se le solicita que modifiquen el cuadro informativo donde aparece el Fiscal Judicial fiscalizador, ya que el cuadro informativo tiene los datos de la otra fiscalía judicial. Además de colocar un cuadro informativo con las comunas de la jurisdicción.
- 8) Se le solicita ingresar la declaración de patrimonio e intereses en la página web.
- 9) Se ordena ingresar la declaración de intereses y patrimonio de la notaria suplente, correspondientes a los días del primer trimestre en que tuvo permiso el notario titular, por no existir en ninguna de las fechas.

4. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORAS FORMULADAS EN INSPECCIONES PREVIAS

- 1) Se cumple con el ingreso de la mayoría del personal en la página web de la notaría, faltando incorporar a doña Mariana Bolvarán Ibacache y doña Deysy Campos Castillo.
- 2) Se cumple con las declaraciones de voluntad de la mayoría de los trabajadores, respecto a no consignar el monto de sus remuneraciones, faltando solo las de doña Jennifer Lorca López y doña Deysy Campos Castillo.

Firma Fiscal Judicial



Miguel Antonio Montenegro Rossi
Fiscal judicial
Corte de apelaciones de la serena
Doce de junio de dos mil veintiséis
12:44 UTC-4



